



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/361/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג

תובעת

מגדל דניאל מלון דירות בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד גלבוע יניב
רח' האומן 27, ירושלים

נגד

נתבעים

1. גולד מישל
2. גולד לורנס ג'רמי
באמצעות ב"כ: עו"ד שטרק אלינור
המבורגר עברון ושות', עורכי דין
רח' ברקוביץ' 4, תל אביב - יפו

פסק דין

זוהי תביעה למתן צו-עשה אשר יורה לנתבעים לסלק מערכת מיזוג אוויר שהוצבה על ידי הנתבעים ביחידה שבבעלות התובעת עקב הסגת גבול ופלישה.

רקע בקצרה

1. ענייננו בבית משותף הכולל בית מלון ויחידות מגורים שנמצא ברחוב רמת ים 60, בהרצליה, וידוע כ"מלון דניאל" (להלן: "**הבית**"). הבית רשום בפנקס הבתים המשותפים בחלקות 481, 482, 797, 798, 840, 984, 1089 ו-1090 בגוש 6668 ועל ניהולו חל תקנון מוסכם אשר אושר לרישום ביום 21.12.1987 (להלן: "**התקנון**").

2. התובעת, **מגדל דניאל מלון דירות בע"מ** (להלן: "**חברת המלון**"), היא הבעלים הרשום של תת חלקה מס' 168 בבית אשר משמשת (או שימשה בעבר) כחדר טכני/חדר מכונות (להלן: "**חדר המכונות**"). בבעלותה של חברת המלון נמצאת גם חברת האחזקה והניהול של הבית המשותף - **תחזוקה ושירותים מלון דניאל (2001) בע"מ** (להלן: "**חברת האחזקה**"). חברת האחזקה איננה צד להליך זה.

3. הנתבעים, ה"ה מישל ולורנס גולד (להלן: "**הנתבעים**"), הם תושבי חוץ, והבעלים הרשומים של יחידות מגורים הידועות כתתי חלקות מספר 149 ו-150 בבית. יחידות אלו אוחדו לדירה אחת שמצויה מתחת לחדר המכונות (להלן: "**דירת הנתבעים**").

4. קודם לפתיחתו של הליך זה, הגישו הנתבעים תביעה לפני המפקח על רישום המקרקעין נגד חברת המלון, חברת האחזקה ונציגות הבית המשותף, שעניינה במתן צווי עשה לתיקון ליקויי איטום בחדר המכונות (וברכוש משותף) הגורמים לנזקי רטיבות בדירתם (תיק מס' 148/20)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/361/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 (להלן: "תביעת הרטיבות"). יוער כי בתביעת הרטיבות ניתן פסק דין ביום 1.1.2024 אשר
2 קיבל את התביעה, בעיקרה, וניתנו צווי עשה לתיקון הליקויים ולתיקון הנזקים.
3 5. לאחר שעמדתי בקצרה על הרקע הדרוש אפנה עתה לסקירת טענות הצדדים.

- 4 **תמצית הטענות בכתבי התביעה וההגנה**
5 6. בכתב התביעה נטען, בתמצית, כי הנתבעים התקינו בחדר המכונות מערכת מיזוג אוויר
6 המשרתת את דירתם ומכונה יט"א (יחידת טיפול באוויר) (להלן: "יט"א"), ללא רשות, תוך
7 הסגת גבול, בניגוד להוראת סעיף 6.08 לתקנון הבית, הקובע כי: "דייר לא יתקין מזגנים בלי
8 קבלת הסכמת הנציגות לכך מראש ובכתב". על יסוד האמור נתבקש צו המורה לנתבעים
9 לפנות את היט"א מחדר המכונות.

- 10 7. בכתב ההגנה נטען כי בעקבות כשל במערכת המיזוג שבדירת הנתבעים, נאלצו הנתבעים
11 להתקין על חשבונם בשנת 2016 את היט"א בחדר המכונות, אך זאת בהתאם להרשאה
12 שניתנה להם מחברת האחזקה של הבית, על פי מתווה שהוצע על ידה וסוכם עם נציגה מטעמה
13 - גב' נורית מחלוף. בהקשר זה, עמדו הנתבעים על כך שחדר המכונות, אמנם רשום בבעלות
14 חברת המלון, אך נמצא, למעשה, בשליטתה ובחזקתה של חברת האחזקה שהיא בבעלות
15 חברת המלון וגם כפופה להנחיותיה. הודגש כי לנתבעים אין כלל גישה לחדר המכונות כך
16 שהתקנת היט"א חייבה תיאום מוקדם ומראש ומתן רשות להצבתה במקום.

- 17 8. הנתבעים הוסיפו וציינו כי בחדר המכונות כבר היתה מוצבת יחידת מיזוג אוויר והיט"א נשוא
18 הליך זה הוצבה בדיוק באותו מקום שבו היתה ממוקמת היחידה הקודמת. עוד טענו הנתבעים
19 כי הוראת סעיף 6.08 לתקנון כלל אינה רלוונטית לענייננו.

- 20 9. לבסוף, ציינו הנתבעים כי טענות חברת המלון נגד הצבת היט"א הועלו כמה שנים לאחר
21 שהדבר בוצע ורק בעקבות הגשת תביעת הרטיבות וכ"משקל נגד" לה, או בלשון התובעת
22 עצמה שתיארה את תביעת הרטיבות כהשבת "רעה תחת טובה" (סעי' 27 בכתב ההגנה בתביעת
23 הרטיבות). לשיטת הנתבעים, שתיקתה הארוכה של חברת המלון מהווה אינדיקציה ברורה
24 להסכמה ולרשות שניתנה לנתבעים להציב את היט"א בחדר המכונות (מתן "טובה"), והעלאת
25 טענות בעניין לראשונה - רק לאחר הגשת תביעת הרטיבות ("השבת רעה"), מלמדת על חוסר
26 תום הלב והשיהוי הכבד שבה לוקה תביעה זו.

- 27 **מהלך הדיון**
28 10. ביום 6.5.2021 נערך דיון קדם משפט לפני כב' המפקחת א' שחל שדנה קודם לכן בתיק. בסיומו
29 של הדיון נקבע התיק לשמיעת ראיות ונקבעו לוחות זמנים להגשת הראיות מטעם הצדדים.
30 11. לאחר עיכובים שאין זה המקום לפרטם (ר' החלטה מיום 25.10.2021), הגישה התובעת ביום
31 31.10.2021 תצהירי עדות ראשית מטעמה: מר יצחק לוי דירקטור בחברת המלון ומנהל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/361/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 בחברת האחזקה (להלן: "מר צחי לוי") ומר יצחק לוי מנהל תפעול ומי שהוגדר כ"נציג
- 2 הבעלים" בחברת המלון (להלן: "מר יצחק לוי").
- 3 12. ביום 10.1.2022 הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעים, מר ג'יימס רענן, עו"ד בעיסוקו
- 4 ובן משפחתם של הנתבעים אשר מטפל בענייניהם של הנתבעים (תושבי חוץ כאמור) הנוגעים
- 5 לדירה זו, ומר ג'ואל אספרון איש התחזוקה מטעם הנתבעים.
- 6 13. ביני לביני, מונתה כב' המפקחת א' שחל לשיפוט והטיפול בתיק הועבר לידי. מכוח סעיף 75(ב)
- 7 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מצאתי להמשיך לדון בתביעה
- 8 מהשלב שאליה היא הגיעה (קרי: ישיבת ההוכחות).
- 9 14. ביום 20.9.2022 התקיימה ישיבת הוכחות לפניי שבה נחקרו עדי הצדדים (פרוטוקול ישיבה זו
- 10 ייקרא להלן: "פרוטוקול ההוכחות") ולאחריה התבקשו הצדדים להגיש סיכומים בכתב.
- 11 15. לאחר איחור בהגשת סיכומי התובעת (ר' החלטה מיום 18.5.2023), הצדדים הגישו לתיק את
- 12 סיכומיהם. יצוין כי סיכומים אחרונים - סיכומי תשובה מטעם התובעת, הוגשו רק ביום
- 13 20.8.2023. להלן, יוצגו טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית הטענות בסיכומים

- 14
- 15 16. לטענת חברת המלון בסיכומיה, הוכחה טענתה כי לא ניתנה לנתבעים הסכמה להתקנת
- 16 היט"א בחדר המכונות שהוא קניינה הפרטי של חברת המלון, כמו כן, הוכחה הטענה כי
- 17 הנתבעים פעלו בניגוד לתקנון הבית המשותף משלא הוצג על ידם במסגרת ההליך אישור
- 18 מראש ובכתב של הנציגות להתקנת מערכת מיזוג אוויר פרטית בכל מקום שהוא בבית.
- 19 17. חברת המלון ציינה כי תכתובות דוא"ל שהוצגו בין הנתבעים לבין גב' נורית מחלוף אינם
- 20 עולים כדי הסכמה ומתן רשות מטעם חברת המלון לעשות שימוש בקניינה, שכן גב' מחלוף
- 21 אינה בעלת תפקיד בחברת המלון והיא אינה מוסמכת ליתן הסכמות בשמה ומטעמה. לשיטת
- 22 התובעת, הנתבעים שהיו מלווים ביעוץ משפטי צמוד, ידעו זאת, ואם עצמו עיניהם, אין להם
- 23 להלין אלא על עצמם.
- 24 18. התובעת הוסיפה והדגישה כי עיון במכתב גב' מחלוף לגופו אשר הנתבעים תולים בו את יהבם,
- 25 מלמד שלא ניתן ללמוד ממנו על הסכמה או מתן רשות, בשים לב לכותרתו ולנתונים מהותיים
- 26 החסרים בו, כגון המיקום שבו תוצב היט"א בחדר המכונות. למעשה, כך הודגש, המסמך
- 27 ששלחה גב' מחלוף כולל בסה"כ מתן שתי חלופות לנתבעים על מנת שדירתם תחובר למערכות
- 28 המיזוג הקיימות, אולם מתוכנו ברור כי הוא אינו כולל אישור להתקנת מערכת מיזוג אוויר
- 29 פרטית בחדר המכונות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/361/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. חברת המלון הוסיפה וטענה כי הנתבעים נמנעו מלהעיד עדים חיוניים ורלוונטיים כגון הנתבעים עצמם: בני הזוג גולד, מר ניר רגב, איש המיזוג שלדברי הנתבעים היה אחראי להתקנת היט"א, ובעיקר גב' מחלוף מי שמיוחסת לה מתן הסכמה ואישור להצבת היט"א בחדר המכונות. התובעת שבה והדגישה בסיכומיה כי התקנת מערכת היט"א בחדר המכונות ללא הרשאה ובניגוד לתקנון, מהווה פגיעה קשה בקניינם, ועל כן התבקש צו לסילוק היט"א מחדר המכונות ולהשבת המצב לקדמותו.
20. מנגד, טענו הנתבעים בסיכומיהם כי זכותה הקניינית של חברת המלון בחדר המכונות כפופה לעקרון תום הלב, וכי בשם זכות הקניין התובעת אינה רשאית לתבוע מהם סילוק יד. הנתבעים הטעו כי במסגרת ההליך הוכח כי מערכת היט"א הוצבה כדין וברשות חברת האחזקה, כפי שעולה בבירור מהתכתובת עם גב' מחלוף, נציגת חב' האחזקה, כמו גם מעדותו של מר צחי לוי, שאישר כי היה מעורב בתהליך ההתקנה, וכן מעדויות וראיות נוספות שמהם עולה כי רק לחברת האחזקה היה מפתח לחדר המכונות וכי כל פעולות ההתקנה בוצעו בליווי אנשי חברת האחזקה ובתיאום עמם. לשיטת הנתבעים, ממכלול הראיות עולה כי הטענה לפיה הסיגו גבול למקרקעי התובעת - מופרכת. הנתבעים ציינו כי הסתמכו על ההסכמה ומתן הרשות, כאמור, והשקיעו ממון רב בהתקנת מערכת המיזוג (למעלה מ-100,000 ש"ח), שנועדה, בסך הכל, להבטיח את יכולתם הבסיסית ליהנות מקניינם ולעשות בו שימוש סביר.
21. לשיטת הנתבעים יש לראות מבחינה משפטית את הרשות שניתנה להתקנת היט"א בחדר המכונות כמתן רשות בתמורה (שהתמורה היא - תשלום דמי הניהול ואחזקה המשולמים לחברת האחזקה) שעליה הסתמכו, ועל כן התובעת אינה רשאית לחזור בה מהסכמה זו. הנתבעים הפנו לעדותו של מר יצחק לוי (נציג הבעלים) שממנה עולה כי חברת האחזקה היא הגורם הרלוונטי לענייננו ולא גורם אחר, ועל כן ניסיונה של חברת המלון להתכחש להסכמה שניתנה על ידי חברת האחזקה שבבעלותה הוא חסר תום לב ודינו להידחות. הנתבעים ציינו כי מטעם העידו העדים הרלוונטיים לעניין, בעוד שהתובעת מסרה גרסה חלקית וחסרה ונמנעה מלהביא לעדות את גב' מחלוף - עדה מרכזית שנמצאת בשליטתה, ומשכך פועל הדבר לחובתה.
22. הנתבעים הוסיפו והלינו על (חוסר) מהימנות של עדי התביעה בדגש על העדר התייחסות לפרטי סיור שבו נתגלה, כביכול, "בהפתעה" לתובעת, דבר הצבתה של היט"א בחדר המכונות. כן נטען להסתרת מסמכים ולהצגת טענה סותרת מצד התובעת בהליכים אחרים (ת"א 27910-15, ע"א 47975-07-17) ביחס למעמד חדר המכונות. בהליכים שם, ובשונה מהליך זה, נטען כי חדר המכונות הוא "רכוש משותף", וזאת לצורך הפחתת תשלומים שחויבה בהם התובעת בפסק דין. שבה והודגשה הטענה כי תביעה זו הוגשה שלא בתום לב ורק כמשקל נגד לתביעת הרטיבות ("רעה תחת טובה").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/361/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. בסיכומי התשובה חזרה התובעת, בעיקרו של דבר, על טענותיה בסיכומים, והוסיפה כי
הטענות שלפיהן הצבת היט"א ניתנה בתמורה וכי מבחינה משפטית ענייננו עוסק במתן רשות
במקרקעין שלא ניתן לחזור ממנה, הן בגדר הרחבת חזית אסורה וממילא כלל לא ברור איזה
תמורה התקבלה.

דיון והכרעה

24. אלו השאלות הטעונות הכרעה במסגרת הליך זה:
האחת, האם היט"א הוצבה והותקנה בחדר המכונות בהסכמה? במסגרת זו, תיבחן השאלה
האם ניתנה הרשאה לנתבעים להציב את היט"א במקום;
השניה, ככל שניתנה לנתבעים הרשאה לעשות שימוש בחדר המכונות, האם הרשאה זו ניתנה
על ידי מי שהיה רשאי לחייב את התובעת;
השלישית, ככל שניתנה הרשאה כדין לנתבעים, האם רשאית התובעת לחזור בה ממתן הרשות
ולתבוע את סילוק ידם של הנתבעים;
הרביעית, האם עמדו הנתבעים בהוראת סעיף 6.08 לתקנון? ומהי התוצאה הנובעת מכך.

25. להלן, אדון בשאלות אלה כסדרן.

האם היט"א הוצבה בחדר המכונות ברשות?

26. הוראת סעיף 16 לחוק המקרקעין קובעת:
"בעל מקרקעין ומי שזכאי להחזיק בהם זכאי לדרוש מסירת המקרקעין ממי שמחזיק בהם
שלא כדין".
27. בפסיקה נקבע שהתובע סילוק יד ממקרקעין מכוח בעלות, די שיוכיח את דבר הבעלות, ומכאן
ואילך מוטל הנטל על הנתבע המחזיק במקרקעין להוכיח את זכותו להמשיך ולהחזיק בנכס
או לעשות בו שימוש (ר' ת"א 18-06-21960 מנש תיירות ונופש אכזיב בע"מ נ' מדינת ישראל-
רשות מקרקעי ישראל, והאסמכתאות שם, בפסקה 60 (פורסם בנבו, 17.2.2022).

28. בסעיף 53 לחוק המקרקעין, נקבע כי:
"כל הוראה בחוק זה, וכל דין החל על מקרקעין, יחולו גם על דירות בבית משותף, בשינויים
המחוייבים; ומקום שמדובר ברישום בפנקסי המקרקעין, רואים אותו כאילו מדובר ברישום
בפנקס הבתים המשותפים".
29. בענייננו, אין מחלוקת שבהתאם לנסח רישום המקרקעין תת חלקה מס' 168 רשומה בשלמות
בבעלות חברת המלון, ומכאן, שהנטל על הנתבעים להראות האם קיבלו הרשאה לעשות
שימוש בחדר המכונות לצורך התקנת היט"א המשמשת את דירתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/361/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. להלן, אבחן את הראיות והמסמכים שהובאו לפניי בהקשר זה.
31. מר ג'ואל אספרון העיד כי בתוקף תפקידו כאיש האחזקה של הנתבעים טיפל בליקויים וקלקולים שנתגלו במערכת המיזוג של דירת הנתבעים (סעיף 2 לתצהיר) ובעקבות ליקויים אלו בוצעו, בשנת 2016, במעורבותו ותחת אחריותו, עבודות שכללו את התקנת היט"א בחדר המכונות שהוצבה במקומה של יחידה קודמת (סעיף 3 לתצהיר). מר אספרון פירט באופן ספציפי כי גב' נורית מחלוף נציגת חברת האחזקה היא הגורם שנתן את ההסכמה והרשות להתקנת היט"א בחדר המכונות, כמו גם התחייבות לאיטום חדר המכונות טרם ההתקנה (סעיפים 4 ו-5 לתצהיר). עוד העיד מר אספרון כי היה בקשר שוטף עם נציגי חברת האחזקה שליוו אותם במהלך העבודות, וצירף תכתובת דוא"ל מחודש מרץ 2016 (שלה היה מכותב) בין מר חיים כליפה מטעם חברת האחזקה לבין איש המיזוג מטעם הנתבעים - מר רגב.
32. לתצהיר עדותו הראשית של אספרון וכתמיכה לאמור בו צורפה תכתובת דואר אלקטרוני מחודשים פברואר ומרץ 2016 בין גב' מחלוף לבין מר גולד ולבינו, וכן מכתב שכתבה גב' מחלוף על גבי נייר הנושא את הלוגו של מלון דניאל וחברת "Tamares" הממוען למר גולד ולמר אספרון (נספח 1 לתצהיר אספרון) שכותרתו: **"הנידון טיפול יחידת מיזוג אוויר דירה 90" ובו נכתב, בין היתר, כך (הטעויות במקור):**
- "אנו מאפשרים לכם להתקין יחידה טיפול אוויר שתחובר בשתי האפשרויות כדלהלן:**
- אפשרות 1 – חיבור למערכת מיזוג שטחים ציבוריים שתקנה לכם חימום או קירור בהתאם למשטר קירור/חימום של השטחים הציבוריים הנהוגים במלון.**
- אפשרות 2 – חיבור למערכת מיזוג חדרים שתקנה לכם חימום או קירור בהתאם למשטר קירור/חימום של חדרים הנבוג בחדרים" (הדגשה שלי – א.ש.).**
33. בחקירתו הנגדית דבק מר אספרון בגרסתו כי היה בקשר עם המלון לגבי רצון הנתבעים להחליף את מערכת מיזוג האוויר לחדשה ובפרט עמד **בקשר ישיר** עם גב' מחלוף וכי ניתנה להם על ידה הרשאה לביצוע ההתקנה **בחדר המכונות** (שו' 33-34 בעמ' 13, שו' 14-15 בעמ' 15 לפרוטוקול ההוכחות).
34. לא מצאתי שהתובעת הצליחה להפריך או לסתור את גרסתו של מר אספרון בנושא במסגרת החקירה הנגדית. גרסת התובעת לאירועים כפי שפורטה בתצהיר צחי לוי התמקדה בעיקר בכך שלא ניתן אישור מתאים על ידי בעל הקניין, קרי חברת המלון. כמו כן, גב' מחלוף - עדה רלוונטית שבשליטת התובעת (שורות 24-26 בעמ' 4 לפרוטוקול ההוכחות) ושחילופי תכתובות ומסמך שיצא תחת ידה שימשו כבסיס לטענת הנתבעים להסכמה, לא הובאה לעדות לפניי. אי הבאתה לעדות של גב' מחלוף פועל לחובת התובעת ומחזק לטעמי את גרסתם של עדי הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/361/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. אוסיף כי גרסת עדי הנתבעים לגבי הנסיבות שקדמו להתקנת היט"א בחדר המכונות, ובמהלך ההתקנה, נתמכת במידה מסוימת בתשובותיו של מר צחי לוי לשאלות שנשאל בחקירה נגדית (ר' שורות 44-50 בעמ' 7 לפרוטוקול ההוכחות)

ש:....ב2016, הוצאת יחידת מיזוג אוויר. הייתה שם קודם יחידת מיזוג אוויר, נכון?
ת: כן, כנראה.
ש: אתה גם היית בעצמך מעורב בשלבים האלה, נכון? באופן אישי, בכל נושא החלפת יחידת מיזוג האוויר בחדר המכונות, נכון?
ת: שוב, אני זוכר שהייתה יחידה, אני לא יודע למה היא שימשה. זו הייתה יחידה ישנה. הייתי מעורב, כן. (הדגשות שלי – א.ש.).

36. ועולה התמיהה מאלה מדוע היה מעורב מר צחי לוי בהחלפת יחידת המיזוג עם אנשי הנתבעים ולא עצר זאת, אלמלא ניתנה לנתבעים הסכמה ורשות לכך? לכך לא מצאתי תשובה. עוד אפנה לתשובות מר צחי לוי בחקירתו הנגדית (ר' שו' 47 בעמ' 7 לעיל ושורה 30-24 בעמ' 9 לפרוטוקול ההוכחות):

ש: נפגשת עם ניר, נכון?
ת: אני לא זוכר עם (הטעות במקור – א.ש.) דיברתי איתו. נפגשתי איתו, יכול להיות.
ש: הייתם יחד בחדר המכונות?
ת: יכול להיות. אני באמת לא זוכר. אני לא איש מיזוג אוויר.
ש: איש לא טען שאתה איש מיזוג אוויר, אבל אתה המנהל בחברת האחזקה, ואתה נפגשת עם איש מיזוג האוויר, ובין היתר הלכת איתו לחדר המכונות, נכון?
ת: זה תרחיש שיכול להיות.

37. בהקשר זה, אני מוצא לקבל את גרסת מר צחי לוי שעלתה לראשונה בחקירתו הנגדית, כי אם ניתן אישור להתקנת יט"א הוא להתקנתה בדירת הנתבעים עצמם. מדובר בגרסה אשר אינה מתיישבת עם מעורבותו של מר לוי בהחלפת יחידת מיזוג בחדר המכונות, כאמור לעיל, אינה נתמכת באסמכתה כתובה "מזמן אמת" או בכלל, ומן הראוי היה להעלותה בתצהיר העדות הראשית (ר' סעיפים 21 ו-24 לתצהיר עדותו הראשית, המתייחסים להיעדר סימון מדויק של מיקום ההתקנה) ולא לראשונה על דוכן העדים. בנסיבות אלו, ובהיעדר כל הסבר מניח את הדעת לכך, אני מוצא לתת משקל וערך ראייתי נמוך לעדותו של מר צחי לוי בנקודה זו.

38. כמו כן, גרסת הנתבעים כי כלל העבודות בוצעו בתיאום וברשות חברת האחזקה, סבירה בעיני יותר מטענת התובעת ל"פלישה" ו"השתלטות כוחנית", הן לנוכח גודלה של המערכת ומורכבות התקנתה במקום (שו' 19-22 בעמ' 15 לפרוטוקול ההוכחות), והן לנוכח היות חדר המכונות חדר נעול (סעיף 7 לתצהיר אספרון וסעיף 9 לתצהיר רענן), דבר שחייב את פתיחתו וביצוע העבודות תוך תיאום עם אנשי האחזקה של המלון (שורות 17-18 בעמ' 14 לפרוטוקול ההוכחות).

39. בסיכומיה טענה התובעת כי הנתבעים עצמם לא פעלו בהתאם לאחת משתי החלופות שהוצגו להם במכתב גבי מחלוף (חיבור למערכת מיזוג חדרים או למערכת מיזוג שטחים ציבוריים)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/361/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- אלא התקינו את המערכת בצורה אחרת. לא מצאתי שהתובעת הצליחה לבסס מהפך העובדותי טענה זו, ולא ירדתי לסוף דעתה בנוגע לחשיבות ונפקות הטענה לעניינינו, שכן אם הטענה כלפי הנתבעים היא שאמנם ניתנה להם הסכמה אלא שלא פעלו בדיוק לפיה, הרי שזהו טיעון שונה לחלוטין מהטענות בתביעה.
40. לסיכום: עדותו של מר אספרון לגבי הנסיבות שקדמו להתקנת היט"א, לרבות לעניין מתן ההרשאה מחברת האחזקה להצבת המתקן בחדר המכונות, הליווי שניתן על ידי אנשי חברת האחזקה לשם ביצוע עבודת ההתקנה, היתה אמינה ועקבית, הוצגה בצורה מסודרת ועניינית, ובגיבוי מסמכים רלוונטיים "מזמן אמת" שבתיק (יצוין כי התובעת לא צירפה ולו מסמך אחד לתצהירה) והיא אף מתיישבת עם תשובות והצהרות עדי התובעת עצמה.
41. מששוכנעתי כי ניתנה לנתבעים הסכמה ורשות להתקנת היט"א בחדר המכונות על ידי חברת האחזקה, יש לדון בשאלה האם הרשאה זו מחייבת את חברת המלון.
- 12 **האם ניתן לייחס את מתן הרשות וההסכמה שניתנה על ידי חברת האחזקה לחברת המלון?**
42. יוזכר כי לטענת חברת המלון גם אם ניתן לראות במכתב גב' מחלוף משום הסכמה להתקנת היט"א בחדר המכונות, הרי שלא ניתנה הסכמת הבעלים שכן גב' מחלוף היא נציגת חברת האחזקה ולא נציגת חברת המלון שבכוחה להסכים למתן שימוש בקניינה. על כן, ובהיעדר הסכמה של חברת המלון, לא ניתן לייחס את הסכמת חברת האחזקה לחברת המלון. האמנם?
43. אקדים מסקנה לדיון ואציין כי על בסיס התשתית הראייתית שהונחה לפני, התרשמתי היא כי ההבחנה שאותה מנסה התובעת לייצר בין חברת המלון לבין חברת האחזקה, לצורך עניינינו, היא מלאכותית, ואינה מתיישבת עם הדרך שבה התנהלה חברת המלון "בזמן אמת" ועם המצגים שהוצגו לנתבעים ולפיכך איני מוצא לנכון לקבל טענה זו. אנמק.
44. ראשית, כנקודת מוצא לדיון והגם שמדובר בישויות משפטיות נפרדות, אין מחלוקת בין הצדדים כי כל מניותיה של חברת האחזקה מוחזקות באופן מלא על ידי חברת המלון. כלומר, מדובר בחברה שנמצאת בבעלותה המלאה של חברת המלון (שורות 14-17 בעמ' 1 לפרוטוקול ההוכחות). עוד אין חולק כי בעלי תפקיד בחברת האחזקה הם גם בעלי תפקיד בחברת המלון, כך, למשל, מר צחי לוי הוא דירקטור בחברת המלון וגם מנהל בחברת האחזקה. כאמור לעיל, מר צחי לוי אישר בעדותו כי היה מעורב באופן אישי בתהליך התקנת המערכת. בנסיבות אלו, קיים ערבוב שמקשה על הבחנה בין הישויות המשפטיות השונות.
45. בהקשר זה, חשוב להדגיש כי במועדים הרלוונטיים להתקנת היט"א (בשנת 2016), חברת המלון עצמה, היתה סבורה כי מעמדו של חדר המכונות הוא של "רכוש משותף" וכי הגורם האמון על ניהולו ואחזקתו היא חברת האחזקה ולא היא. עניין זה נלמד מטענות שטענה חברת המלון עצמה במסגרת הליכים משפטיים אחרים (ת"א 27910-10-15, ע"א 47975-07-17)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/361/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 שלפיהן חדר המכונות הוא "רכוש משותף". עוד אפנה לציטוטים שנלקחו מתוך כתב ההגנה
2 בתיק הרטיבות (סעיף 7 לסיכומי הנתבעים), שלפיהם חברת המלון התגוננה מהתביעה נגדה
3 בטענה כי על כל בעלי הדירות לשאת בעלות תיקון הליקויים בחדר המכונות בהיותו "רכוש
4 משותף". על כן, במועד שבו הותקנה המערכת, וגם לשיטת חברת המלון, הגורם שהוצג כמי
5 שמוסמך לתת הרשאה לשימוש בחדר המכונות היא חברת האחזקה.
- 6 46. נוסף לכך, נראה כי המצג שהוצג לדיירים בכלל ולנתבעים בפרט, הוא שחברת האחזקה
7 שמנהלת את הבניין היא הגורם המוסמך להתנהל מול הדיירים, ולכן אם ניתן על ידה אישור,
8 הדיירים יכלו להסתמך על כך שהוא ניתן על דעת חברת המלון. דברים אלו מתבססים גם על
9 החקירה הנגדית של מר יצחק לוי "נציג הבעלים" (שורות 15-17 בעמ' 12 לפרוטוקול
10 ההוכחות):
- 11 ש: מפנה לסעיף 9. בשלב מסוים ידעת שהתקינו את מערכת המיזוג והחלטת לא להתעמת.
12 ת: ראשית, אני לא מתעמת עם דיירים, אין לי שום מגע איתם. מי שמנהל את כל המגע עם
13 הדיירים זו חברת הניהול, המנהלת את הבניין, אני לא מתעמת.
- 14 47. וראה גם תשובת מר רענן בחקירתו הנגדית (שורות 49-50 בעמ' 21 לפרוטוקול ההוכחות):
- 15 ת: ההתנהלות מול המלון הייתה מול חברת ההנהלה, וההנחות לאורך כל הדרך, שאם הם
16 מסכימים לפעולה מסוימת, זו פעולה מקובלת.
- 17 48. עוד אציין כי מהראיות עולה שחברת המלון אישרה ולחלופין אישררה, בדעבד, את ההסכמה
18 שניתנה על ידי חברת האחזקה להתקנת היט"א בחדר המכונות. תימוכין לכך אני מוצא
19 בעדותו של מר יצחק לוי, נציג הבעלים, אשר ציין בתצהירו (סעיף 9) כך:
- 20 "ידעתי בשלב מסוים (לאחר שהותקן) כי הם התקינו את מערכת המיזוג הפרטית אולם
21 החלטתי לא להתעמת איתם בשלב זה וזאת מבלי לגרוע מהעובדה כי לא ניתנה הסכמה לכך
22 וכי מדובר בפגיעה בקניין ופעולה אסורה הן על פי הדין והן בהתאם לתקנון".
- 23 49. תיאור מצב הדברים שלפיו חברת המלון כבעלים של חדר המכונות לא פעלה מיד לפנות את
24 מערכת המיזוג "מחוסר רצון להתעמת" עם הנתבעים אינו מתיישב עם השכל הישר וההיגיון.
25 חברת המלון היא חברה עסקית, שחזקה עליה שהיא פועלת מתוך שיקולים עסקיים ואם נציג
26 הבעלים לא פעל באופן מיידי לסלק את היט"א, לאחר שהתגלה העניין, לטענתו, הרי שהדבר
27 מלמד כי הצבת היט"א בחדר המכונות היתה מקובלת על חברת המלון, נעשתה גם על דעתה
28 או למצער ניתנה הסכמתה לכך בשתיקה.
- 29 50. תימוכין נוספים לכך שחברת המלון בעצם אישררה את ההסכמה שניתנה על ידי חברת
30 האחזקה, בין בשתיקה או בין בהתנהגות, אני מוצא באותה אמירה שנכתבה בסעיף 27 לכתב
31 ההגנה בתיק הרטיבות (נספח 4 לכתב ההגנה של הנתבעים בתובענה זו) שלפיה הגשת תביעה
32 על ידי הנתבעים לתיקון ליקויים בחדר המכונות שקולה למי שגומל "רעה תחת טובה" ועל
33 כן התובעת "שומרת על זכותה לדרוש את סילוק מערכת המיזוג מחדר המכונות". מהי אותה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/361/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- טובה? אלמלא מתן רשות והסכמה לנתבעים להתקין את היט"א בחדר המכונות. והדברים
עולים גם מתשובת מר יצחק לוי בחקירה הנגדית (שורות 34-36 בעמ' 9 לפרוטוקול ההוכחות):
- ש: מדובר כאן ספציפית על טענה שאתם נתתם הסכמה להתקנת היט"א. אז מהי הטובה
שלדעתכם גומלים לכם עליה רעה?
ת: הטובה היא שאתם נמצאים בשטח שלנו. זו טובה.** (הדגשה שלי – א.ש.)
51. הנה, התמונה העובדתית העולה מהראיות, היא שהתובעת חזרה בה מהסכמתה למתן שימוש
בחדר המכונות רק בעקבות הגשת תביעת הרטיבות, משום שבראיתתה הגשת תביעת הרטיבות
לימדה על כך שהנתבעים הם "כפויי טובה".
52. בנסיבות אלו, אני קובע שהנתבעים היו רשאים להסתמך על ההסכמה והרשות שניתנה להם
על ידי חברת האחזקה להתקין את היט"א בחדר המכונות, הן מאחר שבזמן אמת חברת
האחזקה היתה הגורם האמון על חדר המכונות, גם לשיטת חברת המלון עצמה, וזהו המצג
שניתן לנתבעים, והן מאחר שהסכמה זו אושרה בדיעבד על ידי חברת המלון.
53. כעת, אפנה לדון בשאלה האם התובעת היתה רשאית לחזור בה מהסכמתה.
- האם בנסיבות העניין רשאית חברת המלון לבטל את הרשות שניתנה?**
54. מבחינה משפטית ההסכמה שנתנה התובעת להתקנת היט"א בחדר המכונות מסווגת כמתן
רישיון במקרקעין, לתקופה בלתי מוגדרת, שאינה מקימה, כמובן, כל זכות קניינית של
הנתבעים בחדר המכונות (ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד
לא(3), 210, 214 (1977); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3), 78, 83 (1982); נ. זלצמן,
רישיון במקרקעין, הפרקליט מב, 24-25, פורסם בנבו).
55. כעולה מהראיות, רשות זו ניתנה כ"אקט של רצון טוב" ללא תמורה (ויובהר כי אינני מקבל
את טענות הנתבעים בסיכומיהם כאילו תשלום דמי ניהול לחברת האחזקה כמוהו כמתן
רשות בתמורה להתקנת היט"א בחדר המכונות, שכן אין שום קשר בין הדברים), והיא רשות
הדירה, משמע כי רשות זו ניתנת לביטול בכל רגע.
56. מובן כי בעצם הגשת התביעה נגד הנתבעים עולה כי התובעת מעוניינת לבטל את מתן הרישיון
שניתן לנתבעים.
57. בפסיקה נקבע כי הזכות לחזור מהסכמה למתן רישיון במקרקעין כפופה לעקרון תום הלב
ולאיסור על שימוש לרעה בזכות הקניין. על כן, במקרים חריגים שבהם בהסתמך על מתן
הרישיון השקיעו בעלי הרישיון כספים רבים במקרקעין, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על
ציפיתם הלגיטימית כי נותן הרישיון לא יחזור בו ועל הסתמכותם על קיומה (ר' ת"א (מחוזי
ת"א) 2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן (פורסם בנבו, 3.4.2006) פסקה 27 והאסמכתאות
המפורטות שם).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/361/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

58. ביישום האמור לענייננו, נראה שהמקרה שלפנינו נופל לאותם מקרים חריגים שבהם נותן הרישיון אינו יכול לחזור בו מהסכמתו, משום שהתנהגותן של חברת האחזקה ושל התובעת משך כל התקופה, כפי המתואר לעיל, יצרה אצל הנתבעים ציפייה, והסתמכות לגיטימית הראויה להגנה שעל בסיסן שינו את מצבם לרעה. על פי הראיות שהוצגו לפני הנתבעים השקיעו ממון רב (למעלה מ- 100,000 ש"ח) (ר' נספח 6 לתצהיר רענן) בהתקנת היט"א בחדר המכונות, שנועדה להבטיח את זכות הנתבעים למיזוג אויר תקין בדירתם כדי שיוכלו להפיק הנאה סבירה מקניינם.
59. כמו כן, לא שוכנעתי שהסתמכותם של הנתבעים על המצגים שהוצגו להם היתה נגועה בחוסר תום לב. ההפך הוא הנכון. הנתבעים היו רשאים להסתמך על המצגים שהוצגו להם ועל ה"טובה" (כהגדרת התובעת עצמה) שניתנה להם לעשות שימוש בקניין התובעת.
60. על האמור יש להוסיף את בחירתה של התובעת לנקוט בצעדים נגד הנתבעים ולבטל את הרישיון רק בעקבות הגשת תביעת הרטיבות, שינוי זה בעמדת התובעת איננו טעם סביר המצדיק את ביטול הרישיון, והוא מטיל צל של ממש על תום ליבה של התובעת בשימוש בזכויותיה.
61. כפי שנקבע בעניין ע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, פד"י נה(1) 199 (1999) זכות הקניין היא זכות יסוד אף אין היא זכות מוחלטת ולפעמים תיסוג מפני אינטרסים אחרים כגון צדק והגיונות. במקרה שלפני, בחינת מכלול השיקולים, לרבות התוצאה של הסרת היט"א לעומת הפגיעה בקניין התובעת ובחינת התנהגות הצדדים, מביאה אותי למסקנה כי לא ניתן לאפשר לתובעת לבטל את הרשות שניתנה לנתבעים על יסוד זכותה הקניינית לבעלות.
- 20 **האם פעלו הנתבעים בניגוד לסעיף 6.08 לתקנון?**
62. כאמור לעיל, לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם ביום 21.12.1987.
63. בסעיף 9.05 לתקנון נקבע כי במסגרת סל השירותים שעל נציגות הבית המשותף לספק לבעלי הדירות נכללת (בס"ק 10):
- 24 **"(10) אספקת מיזוג אויר וחמום בהתאם למדיניות שתקבע מעת לעת ע"י החברה".**
64. בסעיף 6.08 לתקנון נקבע כדלקמן:
- 26 **"בעל דירה לא יתקין בדירתו מתקנים חשמליים, כולל ומבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, מזגני**
- 27 **אוויר, מקררים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מתקני חימום וכיוצ', בלי קבלת הסכמת**
- 28 **הנציגות לכך מראש ובכתב. הוראה זו באה בין היתר, למנוע עומס יתר וכן לאפשר ביקורת**
- 29 **על צריכת יתר של חשמל בדירה מסוימת כל עוד אין לדירה מונה חשמל נפרד"** (הדגשות שלי
- 30 – א.ש.).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/361/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. מצירופן של ההוראות הנ"ל עולה, כי אכן בהתאם להוראות התקנון ניתנים לבעלי הדירות בבית שירותי מיזוג אויר, ואולם, רק אם אין לבעל הדירה מונה חשמל לדירתו, אין הוא רשאי להתקין מזגנים בדירתו אלא אם ניתנה לכך הסכמת נציגות הבית מראש ובכתב. במילים אחרות: אם יש בדירת בעל הדירה מונה חשמל נפרד אין הוא זקוק לאישור מראש ובכתב של הנציגות להתקנת מכשירים חשמליים בביתו.
66. דומה שזהו פירושה הסביר היחיד של ההוראה הנ"ל, וזאת כפי שניתן ללמוד גם מרשימת המתקנים החשמליים הכלולים בהוראה, כגון מקררים או מכונות כביסה, שהם מכשירים ביתיים מובהקים. אין זה מתקבל על הדעת שבעל דירה יצטרך לקבל אישור מהנציגות על התקנת מקרר או מכונת כביסה בביתו, אלא אם דירתו מחוברת למונה חשמל ציבורי, שאז יש להוראה זו היגיון.
67. הדברים נלמדים גם מתכלית ההוראה הנ"ל שלפיה קבלת אישור הנציגות נועדה לשם בקרה על צריכת החשמל ומניעת עומס יתר על מערכת החשמל. ברי כי במקום שיש לבעל הדירה מונה חשמל פרטי, תכלית הבקרה על הצריכה ומניעת עומס יתר אינה מתקיימת.
68. בענייננו, אין מחלוקת כי הנתבעים התקינו מערכת מיזוג אוויר נפרדת לדירתם, ואין מחלוקת שנציגות הבית המשותף לא נתנה הסכמה מראש ובכתב להתקנת מערכת המיזוג בחדר המכונות (עיון בסיכומי הנתבעים מעלה שאין בה כל התייחסות לטענת התובעת בנוגע לאי קבלת הסכמת הנציגות להתקנת מערכת המיזוג).
69. אשר לחיבור הדירה למונה חשמל פרטי, מר רענן אישר בחקירתו הנגדית כי לדירת הנתבעים אין מונה חשמל נפרד (שורות 28-30 בעמ' 22 לפרוטוקול ההוכחות):
- ש: אתה מסכים איתי שמי שמספק לכם את החשמל זה בעצם המלון. אתם לא משלמים חשבונות חשמל בנפרד, זה כלול בדמי הניהול.
- ת: כן.
70. אשר על כן, התובעת הוכיחה את כל שלושת הרכיבים הרלוונטיים ומשכך אין אלא לקבוע כי הנתבעים פעלו בניגוד להוראת סעיף 6.08 לתקנון. ואולם, מהי התוצאה של הפרת הוראת סעיף 6.08 לתקנון? האם היא מחייבת את השבת המצב לקדמותו ואת הסרת היט"א? לטעמי, ובמיוחד בנסיבות המקרה שלפניי, התשובה לכך היא - שלילית.
71. בפסיקה נקבע, כי מי שמוסמך להתיר פגיעה מראש מוסמך לעשות זאת גם לאחר מכן, והחזרת המצב לקדמותו אינה תנאי להפעלת סמכותו. הדברים נאמרו באופן ספציפי בידי בתי משותפים (ובפרט ביחס להתקנת מיזוג אוויר ברכוש משותף ללא אישור), ונפסק שאין מניעה שאסיפה כללית של בעלי דירות תיתן אישורה לשינויים שבוצעו ברכוש המשותף גם בדיעבד (ר' בע"א 93/84 קדמי נגד קווין, פ"ד מ(1) 724), שם צוין כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/361/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 "משהוסמכה האספה הכללית להתיר את הפגיעה מראש, ממילא מוסמכת היא גם להתירה
- 2 אחרי מעשה. החזרת המצב לקדמותו אינה על כן תנאי להפעלת סמכותה של האספה
- 3 הכללית, זו נתונה בכל מקרה".
- 4 72. על כן, מאפשר לנתבעים שהות של 60 יום מיום מתן פסק הדין כדי לקבל, אישור, בדיעבד, של
- 5 נציגות הבית המשותף להמשיך הותרת יחידת היט"א בחדר המכונות. הנציגות תדון בבקשת
- 6 הנתבעים בהתאם לסמכותה כדין ועל פי הוראות התקנון.
- 7 **לסיכום**
- 8 73. לאור האמור לעיל, הנתבעים יהיו רשאים להותיר את היט"א בחדר המכונות, כל עוד לא
- 9 נתקבלה החלטת נציגות הבית המשותף המורה על סילוקה.
- 10 74. במקרה שבו תחליט נציגות הבית המשותף שלא לתת אישור לנתבעים להותיר את מתקן
- 11 המיזוג בחדר המכונות ותורה על פינוי היט"א, תסלק **התובעת** על **חשבונה** את היט"א.
- 12 75. יובהר כי במקרה כזה, פינוי היט"א **יותנה** בהתקנת פתרון חלופי אחר שיאפשר אספקת מיזוג
- 13 אוויר לדירת הנתבעים. כלומר, כל עוד לא תוסדר מערכת מיזוג אוויר חלופית לדירת הנתבעים
- 14 לא תסולק היט"א מחדר המכונות.
- 15 76. בנסיבות העניין ולאור התוצאה אליה הגעתי, איני עושה צו להוצאות.
- 16 ניתן היום, 14 במרץ 2024, ד' באדר ב', תשפ"ד. בהעדר הצדדים.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה